



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROWI**
Tempat Lahir : Kota Bogor
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 01 Maret 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sindangbarang Pilar I, Rt.005/Rw.007
Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Manungsa Alit, dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Indonesian Consultant at law ("ICLaw") Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di SME Tower (Smesco Indonesia) Lt. 8, Jln. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA, tanggal 10 Februari 2025
dengan Nomor 104/SK/HK/II/2025/PN.Bgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa ROWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROWI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang kayu dan sarung warna coklat
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam
 - 1 (satu) buah ubi talas
 - 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan/penganiayaan terhadap korban Sunardi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, semata-mata karena keadaan terpaksa dan membela diri dari ancaman penusukan yang dilakukan korban, sehingga dengan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan ini;
2. Menyatakan Terdakwa Rowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (noodweer);
3. Membebaskan Terdakwa Rowi dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan kedudukan, hak, dan martabat Terdakwa Rowi seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa hanya membela diri dari ancaman korban;

Setelah mendengar Replik secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025

Setelah mendengar Duplik secara lisan Penasihat hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROWI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Kebun Talas di Jln. Sindangbarang Jero, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya tidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, telah *dengan sengaja merampas*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain terhadap korban SUNARDI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 11.30 WIB saat itu terdakwa yang merupakan petugas keamanan wilayah di Sidangbarang Pilar I Rt.005/Rw.007 Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sedang patroli lingkungan, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB (sudah masuk hari Minggu 13 Oktober 2024) terdakwa pergi menuju kebun talas yang berada di Jln. Sindangbarang Jero, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan maksud untuk menjaga kebun talas tersebut karena sebelumnya sering terjadi pencurian talas di kebun talas tersebut, setelah sampai kemudian terdakwa memutar kebun talas memastikan tidak ada pencuri di kebun talas tersebut, lalu setelah itu terdakwa beristirahat ditengah-tengah kebun talas.

Bahwa beberapa menit kemudian saat terdakwa sedang beristirahat ditengah kebun talas, terdengar suara seperti batang talas yang sedang ditebang, lalu terdakwa mengintip dari balik pohon talas dan dilihatnya korban SUNARDI yang sedang memotong batang talas tersebut, kemudian terdakwa berteriak "maling..maling" sambil mengejar korban SUNARDI yang lari, selanjutnya setelah 10 (sepuluh) meter mengejar dan sampai disebuah parit, terdakwa saat itu yang membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat langsung membacok korban SUNARDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian betis kiri, bagian tangan kiri dan bagian wajah korban SUNARDI, setelah itu korban SUNARDI langsung terjatuh kesakitan, setelah itu terdakwa meninggalkan korban SUNARDI dan menuju rumah saksi YUDA yang merupakan ketua RT guna melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi YUDA mengajak beberapa warga diantaranya saksi SURYANA dan saksi IWAN juga bersama terdakwa sendiri mengecek lokasi kejadian, setelah sampai di lokasi kejadian saat itu korban SUNARDI sudah tergeletak di atas parit dalam kondisi sudah tidak bernafas, selanjutnya korban SUNARDI dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis, sedangkan terdakwa diamankan oleh petugas berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 098/SK-II/X/2024/FP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUNARDI tanggal 13 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai alis sisi kanan melewati pelipis kanan berakhir pada pipi sisi kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang dua sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan dasar otot sepanjang lima sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan jaringan bawah kulit berukuran dua sentimeter
- pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter
- pada bahu sisi kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh dua sentimeter dibawah puncak kepala seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan tulang yang tampak patah bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- pada lengan bawah kiri tujuh sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot dan tulang bila dirapatkan membentuk sabit berukuran lima belas sentimeter
- mulai dari tungkai bawah kiri sisi luar berakhir pada tungkai bawah kiri bagian belakang seratus enam belas sentimeter dibawah puncak kepala tiga puluh tiga sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang tampak putus dan tulang tampak patah bila dirapatkan membentuk sabit sepanjang delapan belas sentimeter
- pada tungkai bawah kiri sisi luar seratus dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak kepala dua puluh satu sentimeter diatas

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dikelilingi memar kemerahan seluas area sepuluh sentimeter dikali empat sentimeter

- pada paha sisi kiri bagian belakang delapan belas sentimeter diatas lipat lutut terdapat memar merah keunguan seluas area delapan sentimeter dikali sepuluh sentimeter

Patah Tulang :

- selangka kanan teraba patah tulang
- pangkal tungkai kiri tampak patah tulang

Kesimpulan :

luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan korban SUNARDI telah meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa yang membacok korban SUNARDI diatas dilakukan dengan sengaja dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban SUNARDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor urut rekam medis 011728 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 13 Oktober 2024.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROWI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Kebun Talas di Jln. Sindangbarang Jero, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati* terhadap korban SUNARDI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 11.30 WIB saat itu terdakwa yang merupakan petugas keamanan wilayah di Sindangbarang Pilar I Rt.005/Rw.007 Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sedang patroli lingkungan, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB (sudah masuk hari Minggu 13 Oktober 2024) terdakwa pergi menuju kebun talas yang berada di Jln. Sindangbarang Jero, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan maksud untuk menjaga kebun talas tersebut karena sebelumnya sering terjadi pencurian

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



talas di kebun talas tersebut, setelah sampai kemudian terdakwa memutari kebun talas memastikan tidak ada pencuri di kebun talas tersebut, lalu setelah itu terdakwa beristirahat ditengah-tengah kebun talas.

Bahwa beberapa menit kemudian saat terdakwa sedang beristirahat ditengah kebun talas, terdengar suara seperti batang talas yang sedang ditebang, lalu terdakwa mengintip dari balik pohon talas dan dilihatnya korban SUNARDI yang sedang memotong batang talas tersebut, kemudian terdakwa berteriak "maling..maling" sambil mengejar korban SUNARDI yang lari, selanjutnya setelah 10 (sepuluh) meter mengejar dan sampai disebuah parit, terdakwa saat itu yang membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat langsung membacok korban SUNARDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian betis kiri, bagian tangan kiri dan bagian wajah korban SUNARDI, setelah itu korban SUNARDI langsung terjatuh kesakitan, setelah itu terdakwa meninggalkan korban SUNARDI dan menuju rumah saksi YUDA yang merupakan ketua RT guna melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi YUDA mengajak beberapa warga diantaranya saksi SURYANA dan saksi IWAN juga bersama terdakwa sendiri mengecek lokasi kejadian, setelah sampai di lokasi kejadian saat itu korban SUNARDI sudah tergeletak di atas parit dalam kondisi sudah tidak bernafas, selanjutnya korban SUNARDI dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis, sedangkan terdakwa diamankan oleh petugas berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 098/SK-II/X/2024/FP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUNARDI tanggal 13 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

- mulai alis sisi kanan melewati pelipis kanan berakhir pada pipi sisi kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan dasar otot sepanjang lima sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan jaringan bawah kulit berukuran dua sentimeter
- pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter
- pada bahu sisi kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh dua sentimeter dibawah puncak kepala seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan tulang yang tampak patah bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- pada lengan bawah kiri tujuh sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot dan tulang bila dirapatkan membentuk sabit berukuran lima belas sentimeter
- mulai dari tungkai bawah kiri sisi luar berakhir pada tungkai bawah kiri bagian belakang seratus enam belas sentimeter dibawah puncak kepala tiga puluh tiga sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang tampak putus dan tulang tampak patah bila dirapatkan membentuk sabit sepanjang delapan belas sentimeter
- pada tungkai bawah kiri sisi luar seratus dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak kepala dua puluh satu sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dikelilingi memar kemerahan seluas area sepuluh sentimeter dikali empat sentimeter
- pada paha sisi kiri bagian belakang delapan belas sentimeter diatas lipat lutut terdapat memar merah keunguan seluas area delapan sentimeter dikali sepuluh sentimeter

Patah Tulang :

- selangka kanan teraba patah tulang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pangkal tungkai kiri tampak patah tulang

Kesimpulan :

luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan korban SUNARDI telah meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa yang menganiaya korban SUNARDI dengan cara diatas menyebabkan korban SUNARDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor urut rekam medis 011728 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 13 Oktober 2024.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Octavian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap Sunardi (korban) yang merupakan Ayah Tiri saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui korban meninggal dunia yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 04.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Sindangbarang Pilar I Rt 004/006 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor didatangi oleh Ketua RT yang bernama INDRA. mengatakan kepada saksi bahwa korban dibawa ke RSUD Kota Bogor;
- Bahwa setelah mengetahui korban dibawa ke RSUD Kota Bogor, saksi bersama dengan ibu kandung saksi langsung berangkat menuju RSUD Kota Bogor, lalu setelah sampai di RSUD Kota Bogor, saksi bertemu dengan anggota Polisi dan dijelaskan kepada saksi bahwa ayah saksi merupakan korban pembunuhan yang mana cara pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara dibacok ke bagian kaki kiri dan bahu kanan, kemudian saksi diperlihatkan jenazah korban tersebut dan setelah saksi lihat benar bahwa jenazah tersebut merupakan ayah tiri saksi (korban). Kemudian saat di RSUD Kota Bogor, juga ada tetangga saksi yang mengatakan bahwa pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban bernama Rowi (korban);

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban meninggal dunia, keluarga Terdakwa ada datang ke rumah duka untuk meminta maaf dan memberikan santunan ke keluarga korban;
- Bahwa setelah keluarga Terdakwa datang ke rumah duka, beberapa hari setelahnya ada pertemuan kembali antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa untuk membuat surat perdamaian;
- Bahwa pihak keluarga korban sudah ikhlas atas meninggalnya korban oleh perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suryana als Daung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang yang bernama Sunardi (korban);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah, saksi di telepon oleh saksi Yudha (Pak RT) dan mengabari bahwa Terdakwa sudah membacok seorang laki-laki yang diduga maling (korban), kemudian saksi Yudha mengajak saksi untuk mengecek ke TKP yang berada di Perkebunan milik Terdakwa di Talas Sindang Barang Jero Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor. Kemudian setelah saksi menerima telepon tersebut, saksi Yudha menjemput saksi ke rumah bersama dengan Terdakwa. Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Yudha kemudian janji dengan saksi Iwan, sdr. Mulya, dan saksi Didi di Gang Makam, kemudian bersama-sama berangkat ke TKP untuk mengecek;
- Bahwa sesampainya di TKP, saksi melihat korban yang merupakan seorang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya sudah tergeletak di parit perkebunan talas tersebut, dengan jarak antara saksi dengan korban sekitar 12 meter. Kemudian saksi hanya memantau dari jarak tersebut, lalu saat itu Terdakwa yang berada di dekat korban mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia, dan saksi tidak berani mendekat. Pada saat korban berhasil ditemukan, lalu saksi Yudha langsung melaporkannya ke Polisi, hingga sekitar pukul 04.15 WIB setelah datang dari pihak kepolisian, kemudian saksi membantu mengangkat mayat korban untuk dibawa ke rumah sakit, setelah itu saksi pun pulang kerumah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



- Bahwa saat saksi membantu mengangkat mayat korban, saksi melihat ada luka bacok dikaki bagian betis atas sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan kepala korban;
- Bahwa pada saat saksi membantu mengangkat mayat korban, saksi melihat korban menggunakan baju lengan pendek warna hitam, celana pendek hitam, dan korban menggunakan sepatu boots warna hitam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti golok yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti milik Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk membacok korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yudha Christian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang yang bernama Sunardi (korban);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah, saksi yang merupakan Ketua RT 04 di Sindangbarang didatangi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya memergoki seseroang (korban) yang sedang mencuri pohon talas miliknya lalu membacoknya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi pun menelpon pengurus RT yaitu sdr Budi yang merupakan anggota kepolisian untuk meminta petunjuknya lalu sdr Budi bilang agar saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, lalu saksi pun mengajak beberapa warga diantaranya yaitu saksi Suryana, saksi Didi, sdr Iwan, sdr Mulyana berikut dengan Terdakwa sendiri. Dan setelah sampai di kebun milik Terdakwa tersebut, saksi menemukan korban yang berjenis kelamin laki laki yang menggunakan kaos warna hitam celana pendek dan menggunakan sepatu boot yang sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang di atas parit dengan air mengalir di kebun milik Terdakwa. Setelah melihat korban, kemudian saksi pun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa yang saksi lihat pada tubuh korban, yaitu ada darah disekitar lehernya, sedangkan terkait lukanya saksi tidak begitu melihat karena gelap;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti golok yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti milik Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk membacok korban;



- Bahwa benar antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian yang dilakukan di kelurahan dengan dibuatkan surat perdamaian dan keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban, dimana saat itu saksi ikut menyaksikan perdamaian dan ikut menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petugas keamanan RT.06 di Sindangbarang, dan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pekebun di kebun miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban karena korban beda RW dengan RW saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hendi Friadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang yang bernama Sunardi (korban);
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 dini hari saksi yang merupakan ketua RT mendapat informasi dari warga saksi yang mengabarkan bahwa ada maling/pencuri (korban) sudah terkapar di selokan karena ditangkap oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi bergegas untuk datang ke TKP. Dalam perjalanan saksi dihubungi oleh Anggota Bhabinkamtibmas meminta untuk datang bersama ke TKP. Setelah bertemu dengan Anggota Bhabinkamtibmas saksi langsung menuju ke TKP;
- Bahwa ketika saksi sampai ke TKP, saksi melihat sudah ada banyak orang yang mana salah satunya adalah Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada salah seorang di TKP untuk ditunjukan lokasi dari korban tersebut. Kemudian saksi ditunjukan bahwa yang dimaksudkan korban tersebut berada di selokan. Kemudian saksi ditunjukan tubuh seorang laki laki, yang menggunakan pakaian kaos warna hitam, menggunakan celana pendek, dan sepatu boot karet yang sudah terkapar di selokan. Dikarenakan pencahayaan di TKP cukup gelap, kemudian saksi menggunakan cahaya dari handphone untuk membantu penglihatan, dan ketika saksi lihat wajahnya sudah pucat dan saksi melihat ada darah di bagian dahi, namun untuk lukanya saksi tidak melihatnya. Setelah melihat kondisi dari laki-laki tersebut saksi bisa mengetahui bahwa orang tersebut sudah meninggal. Kemudian saksi diminta tolong oleh anggota Polsek

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Barat untuk membantu mengangkat korban dari selokan ke tempat yang lebih kering yang diberi alas kantong jenazah, lalu pada saat saksi membantu mengangkat korban tersebut, baru saksi melihat ada luka sobek dibagian tangan sebelah kiri dan luka sobek dibagian betis kaki sebelah kiri. Setelah itu tubuh korban dimasukkan kedalam kantong jenazah dan dibawa ke perumahan panorama tempat ambulan diparkir dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa setahu saksi dari informasi yang beredar, Terdakwa membacok korban karena kesal hasil kebun yang digarap Terdakwa dicuri oleh Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang yang bernama Sunardi (korban);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 dini hari, saksi dibangunkan oleh teman saksi, yaitu saksi Suryana dan memberi tahu bahwa Terdakwa telah membacok maling (korban). Kemudian saksi datang ke saung depan rumah bertemu dengan saksi Suryana, saksi Yudha, saksi Didi dan sdr. Mulya, kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa. Kemudian saksi dan lima orang lainnya pergi menuju ke TKP.
- Bahwa sesampainya di TKP, saksi melihat dengan dibantu senter, korban yang menggunakan baju hitam, celana pendek dan sepatu boot karet sudah dalam keadaan terkapar di selokan. Kemudian saksi mencoba melihat dari dekat dan baru saksi mengetahui bahwa korban adalah sdr. Sunardi;
- Bahwa mengetahui korban yang sudah tergeletak tersebut, saksi Didi menghubungi anggota polisi, yaitu saksi Fajar yang bertempat tinggal tidak jauh di TKP. Tidak lama kemudian datang saksi Fajar diantar oleh warga lainnya, kemudian saksi Fajar menghubungi anggota polisi lainnya. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari polsek Bogor Barat kemudian melakukan pengecekan kepada korban, kemudian saksi diminta untuk membantu mengangkat korban dari selokan ke kantong mayat, dan pada saat mengangkat baru saksi melihat luka sobek dibagian betis kiri dan luka sobek dibagian tangan kiri, kemudian jenazah dibawa ke perumahan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



panorama tempat ambulance diparkir dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada saat di TKP, saksi melihat 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang masih dalam penguasaan Terdakwa, namun pada saat itu langsung diamankan oleh piket reskrim Polsekta Bogor Barat;

- Bahwa dari informasi yang beredar, Terdakwa membacok korban karena kesal hasil kebun yang digarap Terdakwa dicuri oleh Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang yang bernama Sunardi (korban);

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang berdinis di Polsekta bogor barat di Unit Binmas, kemudian untuk jabatan saksi saat ini menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Cilendek Barat;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 dini hari, saat saksi berada di rumah saksi, saksi ditelpon oleh saksi Didi yang menceritakan bahwa Terdakwa telah membacok maling (korban) di kebun milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita tersebut, saksi kemudian mendatangi TKP. Setelah saksi sampai di TKP, saksi melihat sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang saksi ketahui, yaitu saksi Didi, Saksi Yudha, Sdr. Anan, danTerdakwa. Kemudian saksi ditunjukkan tubuh seorang laki-laki (korban), yang menggunakan pakaian kaos warna hitam, menggunakan celana pendek, dan sepatu boot karet yang sudah terkapar di parit, kemudian pada saat itu pencahayaan di TKP cukup gelap, lalu saksi mencoba memperjelas pengelihatannya saksi menggunakan cahaya dari handphone, dan ketika saksi lihat wajahnya sudah pucat dan sudah ada lalat yang hinggap di wajahnya, jadi pada saat itu saksi menyimpulkan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Pada saat itu saksi hanya melihat ada luka dibagian wajah orang tersebut, namun untuk darah tidak terlihat mungkin karena terbawa air parit. Kemudian pada saat itu karena orang tersebut sudah tidak sadarkan diri, saksi segera menelpon ke Unit Reskrim Polsekta bogor Barat untuk meminta bantuan. Berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit, piket Reskrim Polsekta Bogor barat tiba di TKP,



anggota piket reskrim yang datang ke TKP yaitu Sdr. Dian Nur, kemudian ketika itu Sdr. Dian Nur mengecek kondisi korban, dan pada saat itu korban dinyatakan sudah meninggal dunia, kemudian ketika tubuh korban dimiringkan, dibalik tubuhnya terdapat 1 (satu) bilah pisau yang berukuran sekitar 10cm yang langsung diamankan oleh Sdr. Dian Nur, kemudian anggota piket reskrim Polsekta Bogor Barat dibantu oleh warga mengangkat korban dari parit ke tempat yang lebih kering yang diberi alas kantong jenazah;

- Bahwa setelah berada di tempat yang lebih kering tubuh korban diperiksa oleh anggota reskrim Polsekta Bogor barat, pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa ada luka di bagian betis kiri korban, bagian lengan kiri, kemudian luka di area wajah korban, setelah itu tubuh korban dimasukan kedalam kantong jenazah dan dibawa ke perumahan panorama dan setelah itu saya langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat di TKP, saksi melihat 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna cokelat yang masih dalam penguasaan Terdakwa, namun pada saat itu langsung diamankan oleh piket reskrim Polsekta Bogor Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut :

1. Achmad Madeni, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam hal ini saksi adalah sebagai ketua RT 04/06 di Sindangbarang, dan saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal korban;
- Bahwa korban merupakan warga di RT saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban di Kantor Kelurahan Sindangbarang;
- Bahwa dalam pertemuan itu saksi hadir dan ikut menandatangani perjanjian perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sebagai saksi;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut, yaitu pihak keluarga Korban tidak menuntut apa-apa kepada keluarga Terdakwa dan keluarga memberikan uang santunan kepada keluarga korban, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selain keluarga Terdakwa dan keluarga korban, dalam

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut hadir diantaranya Lurah dan Babinsa setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Herman, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ketua RW 07 di Sindangbarang;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan korban, karena korban adalah seorang yang tertutup;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan korban sehari-hari adalah kerja serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembacokan terhadap korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kejadian pembacokan tersebut terjadi di wilayah RT.02 dan RW. 07 Kelurahan Sindangbarang;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering terjadi pencurian hasil bumi;
- Bahwa korban tinggal di daerah RW 6 4 (empat) tahun, kemudian korban berasal dari Kuningan. Bahwa KTP korban masih KTP Kuningan, kemudian istri dan anak korban juga belum dibuatkan KTP Bogor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Andriana, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ketua RW 06 di domisili tempat tinggal korban;
- Bahwa korban adalah warga di RW saksi;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan korban, karena korban adalah seorang yang tertutup;
- Bahwa setahu saksi sebelum korban meninggal dunia sering terjadi kehilangan hasil bumi di wilayah saksi;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia, saksi tidak pernah lagi mendengar adanya warga yang kehilangan hasil bumi;
- Bahwa setahu saksi korban sering berjualan hasil bumi di pasar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai keamanan lingkungan;
- Bahwa Terdakwa sering membawa golok untuk berkebun ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan ikut menandatangani surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 02.27 WIB di Kebun Talas yang beralamat di Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa telah membacok korban;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa yang menjabat sebagai keamanan wilayah Sindangbarang Pilar Rt. 005 Rw. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor melakukan patroli ke area sekitar lingkungan. Ketika itu Terdakwa berjaga hanya seorang diri karena petugas keamanan memang hanya 2 (dua) orang, ketika itu Terdakwa berpatroli di lingkungan Terdakwa sampai sekitar jam 21.40 WIB, kemudian karena kebun talas yang Terdakwa garap di daerah Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor sering dicuri oleh orang, Terdakwa berinisiatif untuk datang ke kebun Terdakwa tersebut. Jarak yang Terdakwa tempuh dari lingkungan tempat Terdakwa berjaga sampai ke kebun talas yang Terdakwa garap adalah sekitar 1,5 Kilometer;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di kebun talas milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung memutar kebun talas tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang mencuri di kebun talas Terdakwa. Kemudian pada saat itu akhirnya Terdakwa beristirahat di tengah-tengah kebun talas yang biasa Terdakwa pakai untuk istirahat, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa beristirahat, Terdakwa mendengar suara seperti batang talas yang sedang di potong, mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba mengintip dari balik pohon talas, ketika itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang (korban) yang sedang memotong batang talas tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian berteriak "MALING, MALING", kemudian korban melarikan diri dengan cara berlari, ketika itu Terdakwa pun mengejar korban hingga jarak 10 meter, namun ketika korban sudah melewati parit kecil, korban malah balik menyerang Terdakwa dengan pisau kecil. Oleh karena spontan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah golok yang Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacok korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis kirinya, kemudian 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) kali ke arah wajahnya. Setelah itu korban duduk di atas gundukan tanah sambil berteriak "ADUH ADUH", lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa pun meninggalkan korban dan kemudian datang ke rumah ketua RT. 006, yaitu saksi Yudha untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Yudha, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah membacok maling (korban) di kebun talas yang Terdakwa garap. Saat Terdakwa berada di rumah saksi Yudha, Terdakwa sempat ditanya berbagai hal oleh saksi Yudha, kemudian Terdakwa bersama saksi Yudha dan beberapa warga kembali ke kebun talas milik saksi, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat korban yang Terdakwa bacok sudah terkapar di parit, dan ketika di cek menggunakan senter korban tersebut sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi oleh Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengejar korban dengan tujuan supaya korban tersebut pergi atau lebih tepatnya mengusirnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang kayu dan sarung warna coklat yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban adalah milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun;
- Bahwa keadaan pada saat terjadinya pembacokan adalah gelap, tapi Terdakwa masih bisa melihat korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membacok korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang kayu dan sarung warna coklat
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam
- 1 (satu) buah ubi talas
- 1 (satu) buah karung warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya disidang diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan dibenarkan terkait dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 098/SK-II/X/2024/FP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sunardi tanggal 13 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

- mulai alis sisi kanan melewati pelipis kanan berakhir pada pipi sisi kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang dua sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan dasar otot sepanjang lima sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan jaringan bawah kulit berukuran dua sentimeter
- pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter
- pada bahu sisi kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh dua sentimeter dibawah puncak kepala seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan tulang yang tampak patah bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada lengan bawah kiri tujuh sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot dan tulang bila dirapatkan membentuk sabit berukuran lima belas sentimeter
- mulai dari tungkai bawah kiri sisi luar berakhir pada tungkai bawah kiri bagian belakang seratus enam belas sentimeter dibawah puncak kepala tiga puluh tiga sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang tampak putus dan tulang tampak patah bila dirapatkan membentuk sabit sepanjang delapan belas sentimeter
- pada tungkai bawah kiri sisi luar seratus dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak kepala dua puluh satu sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dikelilingi memar kemerahan seluas area sepuluh sentimeter dikali empat sentimeter
- pada paha sisi kiri bagian belakang delapan belas sentimeter diatas lipat lutut terdapat memar merah keunguan seluas area delapan sentimeter dikali sepuluh sentimeter

Patah Tulang :

- selangka kanan teraba patah tulang
- pangkal tungkai kiri tampak patah tulang

Kesimpulan :

luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan korban SUNARDI telah meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti surat berupa :

- Foto copi dari aslinya, Surat kesepakatan perdamaian tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tandaT-1;
- Foto copi dari aslinya, Surat permohonan pencabutan laporan Polisi tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tandaT-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 02.27 WIB di Kebun Talas yang beralamat di Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa telah membacok korban hingga berakibat korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa yang menjabat sebagai keamanan wilayah Sindangbarang Pilar Rt. 005 Rw. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor melakukan patroli ke area sekitar lingkungan. Ketika itu Terdakwa berjaga hanya seorang diri karena petugas keamanan memang hanya 2 (dua) orang, ketika itu Terdakwa berpatroli di lingkungan Terdakwa sampai sekitar jam 21.40 WIB, kemudian karena kebun talas yang Terdakwa garap di daerah Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor sering dicuri oleh orang, Terdakwa berinisiatif untuk datang ke kebun Terdakwa tersebut. Jarak yang Terdakwa tempuh dari lingkungan tempat Terdakwa berjaga sampai ke kebun talas yang Terdakwa garap adalah sekitar 1,5 Kilometer;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di kebun talas yang Terdakwa garap tersebut, kemudian Terdakwa langsung memutar kebun talas tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang mencuri di kebun talas Terdakwa. Kemudian pada saat itu akhirnya Terdakwa beristirahat di tengah-tengah kebun talas yang biasa Terdakwa pakai untuk istirahat, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa beristirahat, Terdakwa mendengar suara seperti batang talas yang sedang di potong, mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba mengintip dari balik pohon talas, ketika itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang (korban) yang sedang memotong batang talas tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian berteriak "MALING, MALING", kemudian korban melarikan diri dengan cara berlari, ketika itu Terdakwa pun mengejar korban hingga jarak 10 meter, namun ketika korban sudah melewati parit kecil, korban malah balik menyerang Terdakwa dengan pisau kecil. Oleh karena spontan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah golok yang Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis kirinya, kemudian 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) kali ke arah wajahnya. Setelah itu korban duduk di atas gundukan tanah sambil berteriak "ADUH ADUH", lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa pun meninggalkan korban dan kemudian datang ke rumah ketua RT. 006, yaitu saksi Yudha untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Yudha, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah membacok maling (korban) di kebun talas milik Terdakwa. Saat Terdakwa berada di rumah saksi Yudha, Terdakwa sempat ditanya berbagai hal oleh saksi Yudha, kemudian Terdakwa bersama saksi Yudha dan beberapa warga diantaranya yaitu saksi Suryana, saksi Didi, sdr

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, sdr Mulyana, kembali mendatangi kebun talas yang Terdakwa garap, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan warga melihat korban yang Terdakwa bacok sudah terkapar di parit, dan ketika di cek menggunakan senter korban tersebut sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi oleh Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 098/SK-II/X/2024/FP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUNARDI tanggal 13 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

- mulai alis sisi kanan melewati pelipis kanan berakhir pada pipi sisi kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang dua sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan dasar otot sepanjang lima sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan jaringan bawah kulit berukuran dua sentimeter
- pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter
- pada bahu sisi kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh dua sentimeter dibawah puncak kepala seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan tulang yang tampak patah bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada lengan bawah kiri tujuh sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot dan tulang bila dirapatkan membentuk sabit berukuran lima belas sentimeter
- mulai dari tungkai bawah kiri sisi luar berakhir pada tungkai bawah kiri bagian belakang seratus enam belas sentimeter dibawah puncak kepala tiga puluh tiga sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang tampak putus dan tulang tampak patah bila dirapatkan membentuk sabit sepanjang delapan belas sentimeter
- pada tungkai bawah kiri sisi luar seratus dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak kepala dua puluh satu sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dikelilingi memar kemerahan seluas area sepuluh sentimeter dikali empat sentimeter
- pada paha sisi kiri bagian belakang delapan belas sentimeter diatas liput lutut terdapat memar merah keunguan seluas area delapan sentimeter dikali sepuluh sentimeter

Patah Tulang :

- selangka kanan teraba patah tulang
- pangkal tungkai kiri tampak patah tulang

Kesimpulan :

luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan korban SUNARDI telah meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rowi adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “Sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja di atas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 338 KUHP, yaitu hilangnya nyawa orang lain, maka berarti si pelaku telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*weten*) bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 02.27 WIB di Kebun Talas yang beralamat di Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa telah membacok korban hingga berakibat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa yang menjabat sebagai keamanan wilayah Sindangbarang Pilar Rt. 005 Rw. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor melakukan patroli ke area sekitar lingkungan. Ketika itu Terdakwa berjaga hanya seorang diri karena petugas keamanan memang hanya 2 (dua) orang, ketika itu Terdakwa berpatroli di lingkungan Terdakwa sampai sekitar jam 21.40 WIB, kemudian karena kebun talas yang Terdakwa garap di daerah Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor sering dicuri oleh orang, Terdakwa berinisiatif untuk datang ke kebun Terdakwa tersebut. Jarak yang saksi tempuh dari lingkungan tempat saksi berjaga sampai ke kebun talas milik saksi adalah sekitar 1,5 Kilometer;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di kebun talas yang Terdakwa garap tersebut, kemudian Terdakwa langsung memutar ke kebun talas tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang mencuri di kebun talas Terdakwa. Kemudian pada saat itu akhirnya Terdakwa beristirahat di tengah-tengah kebun talas yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai untuk istirahat, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa beristirahat, Terdakwa mendengar suara seperti batang talas yang sedang di potong, mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba mengintip dari balik pohon talas, ketika itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang (korban) yang sedang memotong batang talas tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian berteriak "MALING, MALING", kemudian korban melarikan diri dengan cara berlari, ketika itu Terdakwa pun mengejar korban hingga jarak 10 meter, namun ketika korban sudah melewati parit kecil, korban malah balik menyerang Terdakwa dengan pisau kecil. Oleh karena spontan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah golok yang Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis kirinya, kemudian 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) kali ke arah wajahnya. Setelah itu korban duduk di atas gundukan tanah sambil berteriak "ADUH ADUH", lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa pun meninggalkan korban dan kemudian datang ke rumah ketua RT. 006, yaitu saksi Yudha untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Yudha, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah membacok maling (korban) di kebun talas milik Terdakwa. Saat Terdakwa berada di rumah saksi Yudha, Terdakwa sempat ditanya berbagai hal oleh saksi Yudha, kemudian Terdakwa bersama saksi Yudha dan beberapa warga diantaranya yaitu saksi Suryana, saksi Didi, sdr Iwan, sdr Mulyana, kembali mendatangi kebun talas milik Terdakwa, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan warga melihat korban yang Terdakwa bacok sudah terkapar di parit, dan ketika di cek menggunakan senter korban tersebut sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi oleh Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 098/SK-II/X/2024/FP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sunardi tanggal 13 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

- mulai alis sisi kanan melewati pelipis kanan berakhir pada pipi sisi kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang dua sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan dasar otot sepanjang lima sentimeter
- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan jaringan bawah kulit berukuran dua sentimeter
- pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter
- pada bahu sisi kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh dua sentimeter dibawah puncak kepala seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan tulang yang tampak patah bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- pada lengan bawah kiri tujuh sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot dan tulang bila dirapatkan membentuk sabit berukuran lima belas sentimeter
- mulai dari tungkai bawah kiri sisi luar berakhir pada tungkai bawah kiri bagian belakang seratus enam belas sentimeter dibawah puncak kepala tiga puluh tiga sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang tampak putus dan tulang tampak patah bila dirapatkan membentuk sabit sepanjang delapan belas sentimeter
- pada tungkai bawah kiri sisi luar seratus dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak kepala dua puluh satu sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dikelilingi memar kemerahan seluas area sepuluh sentimeter dikali empat sentimeter

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



- pada paha sisi kiri bagian belakang delapan belas sentimeter diatas lipat lutut terdapat memar merah keunguan seluas area delapan sentimeter dikali sepuluh sentimeter

Patah Tulang :

- selangka kanan teraba patah tulang
- pangkal tungkai kiri tampak patah tulang

Kesimpulan :

luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan korban SUNARDI telah meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memergoki korban sedang memotong talas dan mengejar korban sambil meneriakinya maling, kemudian pada saat korban dikejar malah balik menyerang Terdakwa dengan pisau kecil hingga Terdakwa secara spontan kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah golok yang Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung bacokkan ke korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis kirinya, kemudian 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) kali ke arah wajahnya hingga akhirnya membuat korban tergeletak dan akhirnya meninggal dunia, menurut hemat Majelis Hakim tidak ada maksud kehendak atau niat awal dari Terdakwa yang saat memergoki Terdakwa sedang mencuri talas dengan sengaja hendak membunuh korban, karena perbuatan Terdakwa yang membacok korban merupakan reaksi serta merta dari Terdakwa terhadap korban yang tiba-tiba berbalik ke arah Terdakwa dan akan menyerang Terdakwa dengan pisau kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, sehingga unsur ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair, sehingga pengertian dengan sengaja pada pertimbangan dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan pengertian dengan sengaja dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mati” adalah hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 02.27 WIB di Kebun Talas yang beralamat di Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa telah membacok korban hingga berakibat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa yang menjabat sebagai keamanan wilayah Sindangbarang Pilar Rt. 005 Rw. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor melakukan patroli ke area sekitar lingkungan. Ketika itu Terdakwa berjaga hanya seorang diri karena petugas keamanan memang hanya 2 (dua) orang, ketika itu Terdakwa berpatroli di lingkungan Terdakwa sampai sekitar jam 21.40 WIB, kemudian karena kebun talas yang Terdakwa garap di daerah Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor sering dicuri oleh orang, Terdakwa berinisiatif untuk datang ke kebun Terdakwa tersebut. Jarak yang Terdakwa tempuh dari lingkungan tempat Terdakwa berjaga sampai ke kebun talas yang Terdakwa garap adalah sekitar 1,5 Kilometer;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di kebun talas yang Terdakwa garap tersebut, kemudian Terdakwa langsung memutar ke kebun talas tersebut untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang mencuri di kebun talas Terdakwa. Kemudian pada saat itu akhirnya Terdakwa beristirahat di tengah-tengah kebun talas yang biasa Terdakwa pakai untuk istirahat, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa beristirahat, Terdakwa mendengar suara seperti batang talas yang sedang di potong, mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba mengintip dari balik pohon talas, ketika itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang (korban) yang sedang memotong batang talas tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian berteriak "MALING, MALING", kemudian korban melarikan diri dengan cara berlari, ketika itu Terdakwa pun mengejar korban hingga jarak 10 meter, namun ketika korban sudah melewati parit kecil, korban malah balik menyerang Terdakwa dengan pisau kecil. Oleh karena spontan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah golok yang Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis kirinya, kemudian 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) kali ke arah wajahnya. Setelah itu korban duduk di atas gundukan tanah sambil berteriak "ADUH ADUH", lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa pun meninggalkan korban dan kemudian datang ke rumah ketua RT. 006, yaitu saksi Yudha untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Yudha, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah membacok maling (korban) di kebun talas milik Terdakwa. Saat Terdakwa berada di rumah saksi Yudha, Terdakwa sempat ditanya berbagai hal oleh saksi Yudha, kemudian Terdakwa bersama saksi Yudha dan beberapa warga diantaranya yaitu saksi Suryana, saksi Didi, sdr Iwan, sdr Mulyana, kembali mendatangi kebun talas milik Terdakwa, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan warga melihat korban yang Terdakwa bacok sudah terkapar di parit, dan ketika di cek menggunakan senter korban tersebut sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi oleh Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 098/SK-II/X/2024/FP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sunardi tanggal 13 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

- mulai alis sisi kanan melewati pelipis kanan berakhir pada pipi sisi kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh lima sentimeter

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



diatas tumit terdapat luka terbuka dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter

- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang dua sentimeter

- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan dasar otot sepanjang lima sentimeter

- pada daun telinga kiri empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah puncak kepala seratus empat puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka-luka terbuka dangkal dengan jaringan bawah kulit berukuran dua sentimeter

- pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter

- pada bahu sisi kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh dua sentimeter dibawah puncak kepala seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan tulang yang tampak patah bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter

- pada lengan bawah kiri tujuh sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot dan tulang bila dirapatkan membentuk sabit berukuran lima belas sentimeter

- mulai dari tungkai bawah kiri sisi luar berakhir pada tungkai bawah kiri bagian belakang seratus enam belas sentimeter dibawah puncak kepala tiga puluh tiga sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip dengan dasar otot dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang tampak putus dan tulang tampak patah bila dirapatkan membentuk sabit sepanjang delapan belas sentimeter

- pada tungkai bawah kiri sisi luar seratus dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak kepala dua puluh satu sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan satu sudut lancip dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter



dikelilingi memar kemerahan seluas area sepuluh sentimeter dikali empat sentimeter

- pada paha sisi kiri bagian belakang delapan belas sentimeter diatas lipat lutut terdapat memar merah keunguan seluas area delapan sentimeter dikali sepuluh sentimeter

Patah Tulang :

- selangka kanan teraba patah tulang
- pangkal tungkai kiri tampak patah tulang

Kesimpulan :

luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan korban SUNARDI telah meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan ditambah dengan adanya visum et repertum dimaksud, maka Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwasanya perbuatan Terdakwa yang secara spontan mengambil 1 (satu) buah golok yang Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung bacokkan ke korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis kirinya, kemudian 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) kali ke arah wajahnya hingga akhirnya membuat korban Sunardi luka-luka dan jatuh tergeletak, hingga akhirnya korban meninggal dunia, telah membuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit terhadap korban Sunardi dan Terdakwa paham/mengerti akibat dari pembacokan tersebut mengakibatkan luka/rasa sakit kepada korban hingga mengakibatkan korban Sunardi meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan/penganiayaan terhadap korban Sunardi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, semata-mata karena keadaan terpaksa (*noodweer*) dan membela diri dari ancaman penusukan yang dilakukan korban;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa: *"Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *"Noodweer"* atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip syarat-syarat *"Noodweer"* menurut R. Soesilo dalam buku *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal"* (hal. 64-65), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Syarat ini bersifat kumulatif dalam arti jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai pembelaan diri terpaksa (*noodweer*) dan perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan pengertian dan syarat-syarat *noodweer* yang telah Majelis Hakim jelaskan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah membacok korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia tidaklah memenuhi syarat *noodweer*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa membacok korban hingga meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok Panjang dibanding dengan 1 (satu) bilah pisau pendek yang dimiliki korban untuk mengancam Terdakwa menimbulkan situasi yang berat sebelah atau tidak seimbang, karena daya jangkauan dan efek untuk melukai seseorang lebih besar dengan menggunakan golok Panjang daripada dengan menggunakan pisau kecil. Selain itu, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 098/SK-II/X/2024/FP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF selaku dokter pemeriksa, yang mana pada kesimpulannya ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam pada alis kanan,



pelipis kanan, pipi kanan, bahu kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri bagian belakang, dan tungkai bawah sisi luar; patah tulang pada selangka kanan dan tungkai bawah kiri dengan dasar otot dan pembuluh darah balik yang tampak putus; patah tulang selangka dan pangkal tungkai bawah kiri. Maka berangkat dari hasil Visum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan dari banyaknya luka akibat benda tajam yang diterima oleh korban, memperlihatkan Terdakwa tidak hanya sekali membacok korban, tetapi membacok korban berkali-kali/bertubi-tubi, yang mana hal ini menurut hemat Majelis Hakim terjadi karena Terdakwa sudah diliputi emosi, sehingga menimbulkan niat untuk melukai korban, karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, lahan kebun talas yang Terdakwa garap di daerah Sindang barang jero RT. 002 RW. 007 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor, sebelumnya sering dicuri oleh orang. Selanjutnya, dengan banyaknya luka yang diterima oleh korban tersebut dan kemudian menyebabkan kematian, mengakibatkan tidak terpenuhinya asas proporsionalitas, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lagi dilakukan untuk mempertahankan (membela) diri Terdakwa sendiri, tapi sudah ada niat untuk melukai korban dan menimbulkan penyalahgunaan keadaan yang berat sebelah.

2. Perbuatan Terdakwa yang memergoki korban sedang memotong batang talas, kemudian Terdakwa mengejar korban sambil meneriaki "maling...maling", hingga akhirnya setelah Terdakwa mengejar korban selama beberapa meter dan Terdakwa merasa terancam karena diancam oleh korban dengan sebilah pisau, kemudian Terdakwa membacok korban terlebih dahulu hingga korban meninggal dunia, menurut hemat Majelis Hakim tidak sejalan dengan prinsip "*retreat rule*", yaitu pembelaan diri merupakan satu-satunya jalan terakhir. Dimana berdasarkan prinsip ini, dilarang menggunakan serangan mematikan jika seseorang mampu menghindari ancaman dengan cara melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat, pada saat Terdakwa memergoki korban sedang melakukan pencurian batang talas, saat itu tidak ada ancaman nyata dari korban kepada Terdakwa, yang mana seharusnya setelah Terdakwa memergoki korban melakukan pencurian batang talas, Terdakwa dapat langsung pergi dari lahan Garapan Terdakwa untuk melaporkan tindakan korban kepada pihak berwenang/berwajib. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dan de-eskalasi situasi berbahaya dengan korban, bukannya malah mengejar korban dan membacok korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka nota pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan/penganiayaan terhadap korban Sunardi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, semata-mata karena keadaan terpaksa (*noodweer*) tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang kayu dan sarung warna coklat
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam
- 1 (satu) buah ubi talas
- 1 (satu) buah karung warna putih

Oleh karena barang bukti tersebut ada yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan ada yang tidak bisa digunakan lagi, maka barang bukti tersebut

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari. Disamping itu, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian sebagaimana bukti surat bertanda T-1 dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Sunardi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rowi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rowi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang kayu dan sarung warna coklat
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam
 - 1 (satu) buah ubi talas
 - 1 (satu) buah karung warna putih

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H., M.H., dan Arie Hazairin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Elvina, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Arie Hazairin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bgr